Договор аренды нежилых помещений №1299

г.Москва 31.01.2014

Общество с ограниченной ответственностью "Вэронд", именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице Первого заместителя Генерального директора Тилова Арсена Асланбековича, действующего на основании Доверенности №05/1 от 29.03.2013г., с одной стороны, и ООО "Кредитное бюро Русский Стандарт", именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице Генерального директора Сотникова Анна Васильевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется по настоящему договору

– предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения (далее - Помещения) по адресу г.Москва, Семеновская пл., д.7 (далее - Здание) в соответствии с Приложением №1(Экспликация занимаемых помещений и арендная плата) и Приложением №2(Копия поэтажного плана) к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью,

– а также обеспечить Арендатору свободный доступ в указанные помещения для их использования в соответствии с уставными задачами Арендатора.

1.2. Сдаваемые в аренду нежилые помещения являются собственностью Арендодателя на основании свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности 77 АВ 557693 от 12.05.2005.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:

– 01 марта 2014 года предоставить соответствующие Помещения Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому представителями Арендодателя и Арендатора;

– производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду помещения с предварительным извещением Арендатора за 30 дней до начала ремонта;

– в случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры к их устранению.

2.2. Арендодатель имеет право:

– не чаще одного раза в год изменять размер арендной платы;

– своевременно, не менее чем за 1 (Один) рабочий день, уведомив Арендатора производить осмотр Помещений для проверки технического, пожарного и санитарно–гигиенического состояния, а также соблюдения условий их использования в соответствии с Договором. Осмотр производится в присутствии представителей Арендатора в течение рабочего дня, без нарушения нормального режима деятельности Арендатора;

– доступа в Помещения в любое время в случае обнаружения аварии, требующей немедленного устранения, исключительно в присутствии представителей Арендатора.

2.3. Арендатор обязан:

– использовать помещение исключительно по его прямому назначению и в соответствии с п.1.1. настоящего договора;

– поддерживать арендуемое помещение, элементы его оборудования и отделки в исправном состоянии, не допуская порчи имущества Арендодателя, и производить за свой счет текущий ремонт и обслуживание;

– содержать помещение в порядке, предусмотренном санитарными, противопожарными правилами, соблюдать требования законодательства об охране окружающей природной среды;

– в течение всего срока аренды обеспечить сервисное обслуживание кондиционеров Арендодателя, установленных в Помещениях, путем заключения соответствующего договора с организацией, согласованной с Арендодателем;

Арендодатель_____ Арендатор_____

– вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.4. Арендатор имеет право:

– по согласованию с Арендодателем и государственными органами произвести за свой счет перепланировку предоставленного в аренду помещения;

– сдавать арендуемое помещение в субаренду при наличии письменного согласия Арендодателя.

3. Арендная плата и порядок расчетов.

3.1. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в течение пяти рабочих дней с начала каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя согласно выставляемого им счета в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. Арендная плата за первый неполный месяц аренды (период с даты передачи помещений Арендатору по конец календарного месяца, в котором состоялась такая передача) вносится Арендатором в течение пяти дней с даты подписания акта приема-передачи. Арендная плата за неполный месяц аренды начисляется исходя из фактического количества календарных дней.

Арендная плата включает в себя плату за пользование Помещениями и стоимость коммунальных услуг, под которыми в настоящем Договоре понимаются услуги по предоставлению тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение.

Дополнительно к сумме арендной платы Арендатор возмещает Арендодателю стоимость потребленной Арендатором электроэнергии на основании счетов, выставляемых Арендодателем в соответствии с показаниями узлов учета, установленных Арендодателем в точках присоединения электрических сетей Арендатора к электрическим сетям Арендодателя, по тарифам организации, осуществляющей реализацию электрической энергии Арендодателю, с учетом потребляемой мощности. В случае, если такие узлы учета не установлены, стоимость электроэнергии, подлежащая возмещению, считается включенной в арендную плату.

Эксплуатационные расходы (включающие, но не ограничивающиеся техническим обслуживанием механических и инженерных систем Здания, содержанием и уборкой помещений общего пользования, уборкой и вывозом мусора и снега с территории Здания, дезинсекция (за исключением Помещений), дератизация (за исключением Помещений), благоустройство территории и другие расходы по эксплуатации Здания и прилегающей территории, которые могут иметь место) не включены в арендную плату, составляют на дату заключения настоящего Договора сумму в размере не более 240 рублей за 1 кв.м./месяц (без учета НДС) и оплачиваются с даты подписания акта приема-передачи Помещений непосредственно Эксплуатирующей организации в рамках заключенного с ней договора.

3.2. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему договору Арендатор в месячный срок с даты его подписания вносит обеспечительный депозит, равный месячной арендной плате за арендуемые по настоящему договору помещения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя согласно выставленного им счета.

При изменении размера арендной платы за помещения, а также при изменении состава арендуемых помещений, обеспечительный депозит подлежит обязательной корректировке, расчеты в соответствии с которой должны быть произведены в течение пяти дней с даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для такой корректировки.

Арендодатель имеет право в одностороннем порядке, с письменным уведомлением Арендатора, производить зачет денежных средств, переданных ему в соответствии с настоящим договором в качестве обеспечения исполнения обязательств, в следующих случаях и в следующем размере:

– в размере недополученной арендной платы - в случае расторжения настоящего договора;

– в размере иных платежей за услуги, предоставленные по просьбе Арендатора Арендодателем или третьими лицами за счет Арендодателя, по которым не исполнены обязательства по оплате или компенсации;

– в размере неустоек и (или) штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором;

– в размере сумм убытков, понесенных Арендодателем в результате ущерба имуществу Арендодателя и неполучения Арендодателем сумм возмещения в течение десяти рабочих дней с момента предъявления Арендатору требования об их уплате.

Размер убытков, понесенных Арендодателем в результате причинения Арендатором ущерба имуществу Арендодателя, оценивается сторонами совместно и фиксируется в двустороннем акте. В случае если стороны не могут прийти к соглашению о размере ущерба, Арендодатель привлекает независимого оценщика. Затраты на проведение независимой экспертизы стороны несут в равных долях. Размер ущерба, определенный оценщиком, является окончательным для обеих сторон.

В случае, если Арендодатель производит зачет денежных средств из суммы обеспечительного депозита, Арендатор

обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления перечислить Арендодателю сумму, необходимую для восстановления размера обеспечительного депозита.

По истечении срока аренды обеспечительный депозит подлежит возврату Арендатору в месячный срок с даты передачи арендуемых по настоящему договору помещений Арендодателю.

3.3. Оплата по безналичному расчету производится путем перечисления суммы, определенной договором, со счета Арендатора на расчетный счет Арендодателя.

3.4. Арендатор вправе внести арендную плату за любой срок в пределах срока действия настоящего договора досрочно.

3.5. Производимые Арендатором неотделимые улучшения арендованного помещения являются собственностью Арендодателя, при этом стоимость неотделимых улучшений арендованного помещения возмещению не подлежит.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. В случае неоплаты/просрочки в оплате Арендатором арендных платежей, установленных настоящим договором, Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку размере 0,5% от суммы просроченного/неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку внесения Арендатором арендных платежей более чем на 5 дней два раза подряд, Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в размере 5 % от суммы ежемесячной арендной платы.

4.4. За досрочное расторжение настоящего договора по инициативе Арендатора Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в размере месячной арендной платы.

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.6. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде г.Москвы.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разными методами (форс-мажор).

5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств.

6. Срок действия, изменение условий договора.

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается по 31.01.2015

6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон, подписанному обеими сторонами.

6.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае, если Арендатор продолжает пользоваться сданным в аренду помещением после истечения срока аренды по настоящему договору при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за один месяц.

7. Досрочное расторжение договора.

7.1. В случае невнесения Арендатором арендной платы и(или) обеспечительного депозита в течение десяти дней с даты подписания настоящего договора, договор считается незаключенным.

7.2. Невыполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего договора является основанием для расторжения договора аренды в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Договор аренды прекращает свое действие в следующих случаях:

Арендодатель_____ Арендатор_____

- ликвидации Арендатора в установленном порядке;
- признания Арендатора несостоятельным (банкротом);
- досрочного расторжения договора аренды по соглашению сторон или в одностороннем порядке.

7.4. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в порядке п.3 ст.450 ГК РФ с письменным предупреждением Арендатора не менее чем за 2 (две) недели до даты расторжения по следующим основаниям:

- невнесение, либо систематическая недоплата арендной платы, повлекшие образование задолженности, превышающей размер месячной арендной платы.

7.5. Арендатор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем (внесудебном) порядке с письменным предупреждением Арендодателя не менее чем за 3 (три) месяца до даты его расторжения.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

8.2. С момента вступления в силу настоящего договора стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к условиям договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы другой стороной убытки.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором п. 8.2 настоящего договора Арендодатель вправе взыскать с Арендатора штраф в размере месячной арендной платы. При этом оплата штрафа не освобождает Арендатора от возмещения Арендодателю убытков, причиненных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

8.4. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.5. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9. Заключительные положения

9.1. С даты заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, по вопросам настоящего договора теряют свою силу.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, наименования, платежных и иных реквизитов, номеров телефонов, телефаксов и телексов, указанных в настоящем договоре, не позднее 5 дней с даты их изменения.

9.5. Настоящий договор заключен в г.Москве в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты сторон

Арендодатель

Название: ООО "Вэронд"
ИНН/КПП: 7705333795/771901001
Адрес: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7
р/с: 40702810100000130016
Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва

Арендодатель_____ Арендатор_____

к/с: 30101810100000000716
БИК: 044525716

Арендатор

Название: ООО "Кредитное бюро Русский Стандарт"
ИНН/КПП: 7719562097/771901001
Адрес: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д. 7, корпус 1
р/с: 40702810700000001140
Банк: ЗАО «Банк Русский Стандарт», г. Москва
к/с: 30101810600000000151
БИК: 044583151

Подписи сторон

Арендодатель:

_____ / Тилов А.А.

Арендатор:

_____ / Сотникова А.В.

Арендодатель_____

Арендатор_____

Приложение №1
к договору аренды нежилых
помещений №1299 от 01.03.2014

Экспликация помещений и арендная плата

1. Сдается помещение общей площадью: 22.2 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 1.

Цена аренды за помещение составляет 27972.00 (Двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

2. Сдается помещение общей площадью: 7.6 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 2.

Цена аренды за помещение составляет 9576.00 (Девять тысяч пятьсот семьдесят шесть и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

3. Сдается помещение общей площадью: 1.3 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 3.

Цена аренды за помещение составляет 1638.00 (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

4. Сдается помещение общей площадью: 3.6 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 4.

Цена аренды за помещение составляет 4536.00 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

5. Сдается помещение общей площадью: 17.5 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 7.

Цена аренды за помещение составляет 22050.00 (Двадцать две тысячи пятьдесят и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

6. Сдается помещение общей площадью: 14.1 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 8.

Цена аренды за помещение составляет 17766.00 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

7. Сдается помещение общей площадью: 14.6 кв.м., расположенное на 1 этаже корпуса № 1 здания по адресу: г.Москва, Семеновская площадь, д.7.

В соответствии с поэтажным планом БТИ, занимаемому помещению присвоен следующий номер: III, комната 9.

Цена аренды за помещение составляет 18396.00 (Восемнадцать тысяч триста девяносто шесть и 00 сотых) рублей (с учетом 18% НДС), из расчета: 1260.00 (Одна тысяча двести шестьдесят и 00 сотых) рублей за 1 кв.м. в месяц.

Подписи сторон

Арендодатель:

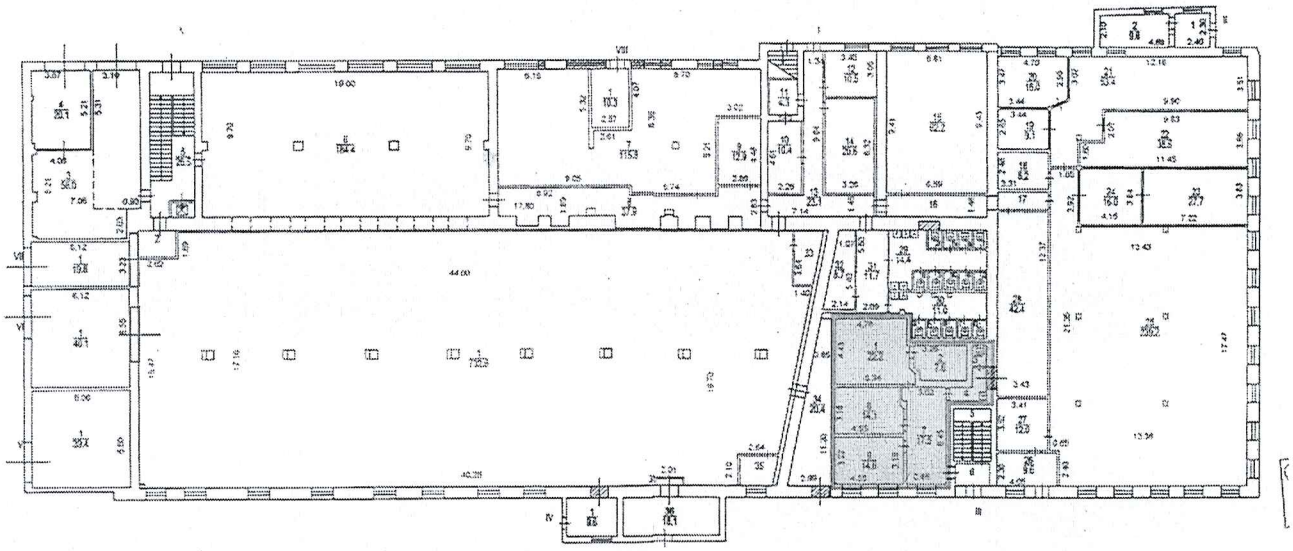
_____ / Тилов А.А.

Арендатор:

_____ / Сотникова А.В.

Приложение №2
к Договору аренды нежилых
помещений № 1299 от 31.01.2014г.

Помещения на плане БТИ (г.Москва, Семеновская пл., дом 7, корп.1, этаж 1):



_____ / Тилов А.А.

_____ /Сотникова А.В.

к договору аренды нежилых
помещений №1299 от 31.01.2014

АКТ №1
приема - передачи нежилых помещений

г.Москва 01.03.2014

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Арендодателя Тилов А.А. и представитель Арендатора Сотникова А.В. составили настоящий акт о следующем:

На основании договора аренды №1299 от 31.01.2014 Арендодатель передает Арендатору во временное пользование нежилые помещения по адресу: г.Москва, Семеновская пл., д.7:

- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 1, общей площадью 22.2 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 2, общей площадью 7.6 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 3, общей площадью 1.3 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 4, общей площадью 3.6 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 7, общей площадью 17.5 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 8, общей площадью 14.1 кв.м.
- корпус 1, 1 этаж, помещение III, комната 9, общей площадью 14.6 кв.м.

Санитарное и техническое состояние вышеуказанных нежилых помещений на момент их передачи характеризуется как соответствующее требованиям по их эксплуатации, условиям договора и назначению.

Настоящий акт составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Передал:

_____ / Тилов А.А./

Принял:

_____ / Сотникова А.В./